공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2014 - 153호 2014. 7. 15.

사 건 번 호 2012전사4079

사 건 명 (주)에스에프에이의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 에스에프에이
화성시 동탄면 영천로 38
대표이사 김○○
대리인 법무법인 바른
담당변호사 최재호, 백광현

심의종결일 2014. 5. 23.

주 문

1. 피심인은 주식회사 ○○○○○ 등 44개 수급사업자에게 물류자동화시스템 중 'Dolly 제품분리기 및 적재기' 등 64건의 제조를 경쟁입찰 방식으로 위탁함에 있어, 정당한 사유없이 입찰 참가업체 중 최저가로 입찰한 업체를 낙찰자로 선정하지 아니하고, 재입찰 또는 최종 가격협상을 실시하여 당초 최저 입찰금액보다 낮은 금액으로 하도급대금을 결정하는 것과 같이 부당하게 하도급대금을 결정하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날로부터 60일 이내에, 위 1.의 행위와 유사한 행

위가 발생하지 않도록 [별지 5] 기재와 같이 이 사건 위반행위와 관련된 책임 임원 및 업무담당자에 대하여 '하도급거래 공정화에 관한 법률'과 관련 제도에 대해 최소 6시간 이상 교육을 실시하고, 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다. 구체적인 교육일정, 교육내용, 교육방식, 시간, 장소, 해당 임원 등에 관하여서는 공정거래위원회와 협의하여야 한다.

3. 피심인은 아래의 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 납부금액 : 354,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 기재된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 당사자 적격성

1. 피심인 주식회사[1] 에스에프에이는 '중소기업기본법' 제2조 제1항의 규정에 의한 중소기업자가 아닌 사업자이고 자동화 설비 등 특수목적용 기계 제조업을 영위하는 사업자로서, 그 업에 따라 기계장비 등의 제조를 (주)ㅇㅇㅇㅇㅇ 등 44개 중소기업자에게 위탁한 자이므로, '하도급거래 공정화에 관한 법률'(이하 '하도급법'이라 한다) 제2조 제2항의 규정에 의한 원사업자에 해당한다.

2. (주)ㅇㅇㅇㅇㅇ 등 44개 사업자는 기계장비 등의 제조업을 영위하는 중소기업

1) 이하 회사의 명칭을 기재함에 있어 '주식회사'는 ㈜로 표기하거나 생략한다.

자로서 원사업자인 피심인으로부터 그 업에 따라 기계장비 등의 제조를 위탁받은 자이므로 하도급법 제2조 제3항의 규정에 의한 수급사업자에 해당한다.

나. 당사자 일반현황

3. 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같으며, 수급사업자들의 일반현황은 [별지 1]과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(단위 : 백만 원, 명)

구분	재 무 현 황			상시고용종업원수
	자본금	매출액	당기순이익	
2011년	8,977	753,373	75,623	812
2010년	8,977	422,983	39,353	749
2009년	4,555	307,070	18,028	655

* 자료출처 : 피심인 제출자료

다. 하도급거래 현황

1) 하도급 거래형태

4. 피심인은 물류시스템 등의 자동화설비, 디스플레이 제조장비 등 특수목적용 기계의 제조 및 설치 등을 국내 주요 대기업(이하 '발주자'라 한다)으로부터 발주받아 수행(이하 '프로젝트'라 한다)하면서, 이 중 일부 기계장비 등의 제조를 수급사업자에게 위탁하여 목적물을 인수한 후, 피심인이 다시 조립 및 설치 등의 과정을 거쳐 발주자에게 납품하는 거래형태를 취하고 있다.

2) 하도급계약 내역

5. 피심인은 물류자동화시스템 중 'Dolly 제품분리기 및 적재기' 등 64건의 제조(이하 '이 사건 기계장비 등의 제조'라 한다)를 경쟁입찰 방식으로 (주)ㅇㅇㅇㅇㅇ 등 44개 수급사업자에게 제조위탁하였다. 구체적인 하도급계약 내역은 [별지 2]와 같다.

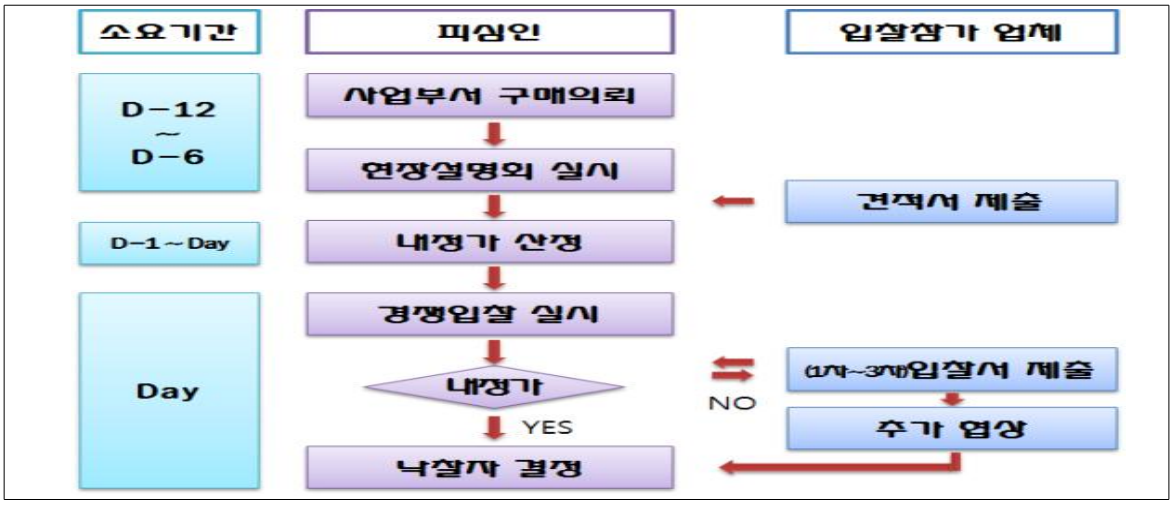
라. 피심인의 수급사업자 선정방법

6. 피심인은 발주자로부터 수주한 프로젝트를 수행하기 위하여 실적, 규모, 기술력 등을 평가하여 품목별로 협력업체군(pool)을 구성·운영하면서 경쟁입찰의 방식과 수의계약의 방식으로 협력업체와 하도급계약을 체결하고 있다.

7. 피심인이 경쟁입찰의 방식으로 하도급계약을 체결하는 경우에는 협력업체군(pool) 중에서 품목별로 2개 이상의 협력업체들을 대상으로 현장설명회를 실시하고, 현장설명회에 참석한 협력업체들로부터 견적서를 제출받아 누락 항목 여부를 검토한 후, 이들 협력업체들이 제출한 견적금액 등을 참고하여 내정가[2]를 산정한다.

8. 이후, 피심인은 입찰참가 의사를 밝힌 협력업체들에게 지정된 날짜에 입찰가를 기재한 입찰서를 밀봉하여 제출토록하고, 입찰참가 업체 중, 내정가 내에서 최저 입찰가를 제시한 업체를 낙찰자로 결정하여 입찰가를 계약금액으로 하여 하도급계약을 체결한다. 다만, 개찰결과 내정가 이내의 입찰가를 제시한 업체가 없는 경우, 내정가 이내의 금액을 제시한 업체가 나올 때 까지 최대 2회의 재입찰을 실시하고, 그래도 내정가 이내로 입찰가를 제시한 업체가 없으면 유찰을 선포한 후, 입찰 현장에서 최저가를 제시한 업체와 최종 가격협상을 실시하여 낙찰자와 낙찰금액을 확정한다.

<그림 1> 피심인의 경쟁입찰 과정



* 자료출처 : 피심인 제출자료

2) 내정가의 의미 및 구체적인 산정방법은 1. 마.에서 기술한다.

마. 내정가의 개념

1) 피심인 예산의 종류

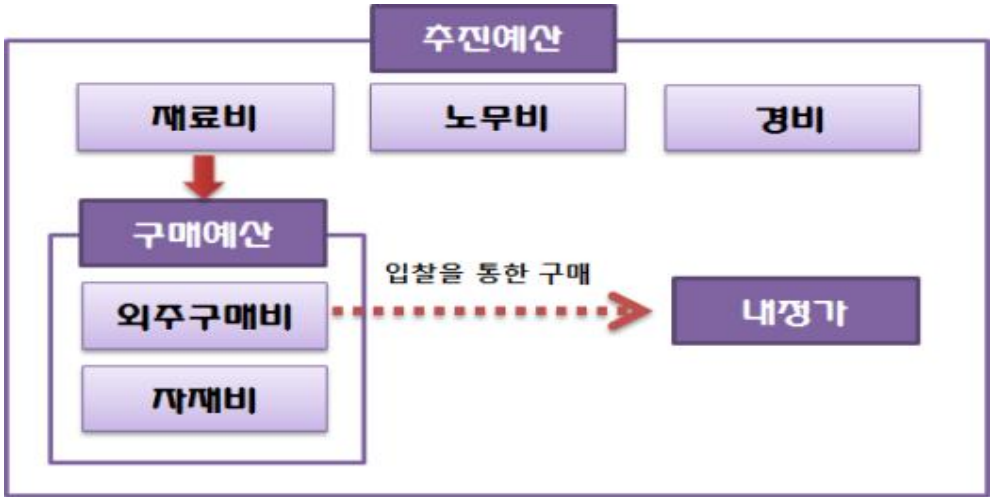
9. 피심인은 아래 <표 2>에서 보는 바와 같이 발주자로부터 수주한 프로젝트를 수행하기 위해 먼저 추진예산을 수립하고, 일부 기계장비 등의 제조를 협력업체에게 위탁할 필요가 있는 경우에는 품목별로 구매예산을 작성하며, 피심인이 경쟁입찰을 통하여 제조 등을 위탁할 때에는 구매예산과 별도로 내정가를 산정하여 낙찰자를 결정하는 기준으로 삼고 있다.

<표 2> 피심인 예산의 종류

구분	추진예산	구매예산	내정가
용도	프로젝트를 수행하기 위해 각 부문별로 수립한 예산	일정에 따라 품목별로 구매에 소요되는 예산	입찰에 의하여 구매하는 경우 낙찰자 결정 기준이 되는 금액
구성	재료비, 노무비, 경비	외주구매비, 자재비	-
작성부서	사업부서	사업부서	외주관리부서
작성방법	시스템 원가 분석	추진예산에서 사양변경, 공사방법 변경 등 반영	구매예산, 협력업체 견적가 등을 고려하여 결정

* 자료출처 : 피심인 제출자료

<그림 2> 예산 간의 관계



2) 내정가의 의미 및 산정방법[3)]

10. 피심인이 경쟁입찰에 의하여 낙찰자를 선정하는 경우, 내정가 이내로 최저 입찰가를 제시한 업체를 낙찰자로 결정하고 있으므로 내정가는 피심인이 낙찰자와 낙찰금액을 결정하는 기준이 되며, 아울러 경쟁입찰에서 낙찰가격, 즉 하도급계약금액의 상한가로서의 성격을 가지고 있다.

11. 이러한 내정가는 피심인 소속 외주관리팀이 경쟁입찰을 실시하기 전에 피심인 사업부서에서 작성한 구매예산[4)]과 현장설명회에 참가한 협력업체들이 제출한 견적가 등을 검토하여 산정하고 있으나, 피심인은 객관적이고 합리적인 기준이 없이 협력업체들이 제출한 견적서상의 항목별 낮은 금액을 합산하는 방법 등으로 내정가를 검토한 후, 피심인 자신이 임의로 정한 연간 원가절감(CR)[5)]율을 고려하여 구매예산에서 일정비율을 차감하는 형식으로 내정가를 산정하고 있다.

<표 3> 외주관리팀장 임○○의 진술조서 중 일부 발췌

문11) 귀사가 추진예산과 별도로 내정가를 산정하는 기준은 무엇인가요?
답) 내정가는 당사의 연간 C/R율을 기준으로 구매예산의 일정비율을 차감하는 형식으로 정하고 있으며, 입찰 품목의 특징, 입찰참가 업체의 견적가 등을 고려하여 산출하고 있습니다. 구체적으로 설명하면 …(중략)… 업체간 견적내용을 비교하여 동일한 내역에 낮은 가격을 기준으로 내정가를 검토한 다음 구매예산과 비교하여 구매예산의 일정 비율로 내정가를 최종 산정합니다. (중략)
문12) 귀사는 입찰대상 품목별로 구체적이고 객관적인 자료를 근거로 내정가를 산출하는 것이 아니라 입찰참가 업체가 제시한 견적가를 토대로 구매예산의 일정 비율로 내정가를 정하는 것이지요?

3) 내정가 산정방법에 대한 구체적인 지침이나 매뉴얼 등이 존재하지 아니하여, 내정가를 실제 산정하는 외주관리팀의 팀장인 임○○의 진술을 토대로 기술하였다.

4) 구매예산은 POR(Perchase Order Request)예산, 예산금액 등으로 지칭하기도 하며, 추진예산과 혼용하여 사용하기도 한다.

5) CR은 Cost Reduction의 약자로서 원가절감을 의미하며, 피심인은 경쟁입찰에 있어 구매예산 대비 계약금액의 차액을 원가절감 금액으로 인식하고 있다.

답) 당사는 입찰 대상의 품목별로 구체적이고 객관적인 산출기준이 되는 자료를 근거로 내정가를 산출하는 것은 아니며 구매예산, 업체 간 견적서를 비교 검토하여 경험적으로 내정가를 산정하고 있습니다. 따라서, 과거 경쟁입찰을 진행한 건에 대하여 다시 내정가를 산출하는 경우 동일한 금액을 산출하기 어렵습니다.

<그림 3> 외주관리팀장의 내정가 회신 메일 발췌

메일 2011-09-08

중요도 : 보통
편지 종류 : 일반 편지
보낸 사람 : 임
보낸 날짜 : 2011-09-08 PM 6:51:20
받는 사람 :
참 조 :
제 목 : Re: 입찰 내정가 요청의 건 (9/9)
첨부 파일 :

예산의 6프로로 하세요

3) 내정가의 활용

12. 피심인은 수급사업자 선정방식과 관련하여 가격경쟁을 통한 원가절감 방법의 하나로 수의계약의 비중을 줄이고 경쟁입찰의 비중을 높이기 위해 지속적으로 노력하여 왔으며, 더 나아가 피심인은 내정가를 구매예산 대비 연간 원가절감(CR)율 목표보다 낮게 산정한 후, 입찰을 실시하여 내정가 이내로 입찰가를 제시한 업체가 없는 경우 추가로 최대 2회의 재입찰 또는 최종 가격협상을 실시(이하 '낙찰자 결정방식'이라 한다)하는 방법으로 원가절감을 실현하였다.

13. 피심인의 낙찰자 결정방식에 의하면, 피심인이 내정가를 구매예산보다 낮게 산정하는 것만으로도 쉽게 원가절감을 할 수 있으며, 실제로 피심인은 아래 <표 5>에서 보는 바와 같이 내정가를 목표 원가절감률보다 훨씬 낮게 산정하고 입찰을 통하여 하도급 계약금액인 낙찰가를 내정가와 동일한 수준으로 대부분 관철시켰다.

<표 4> 외주관리팀장 임○○의 진술조서 중 일부 발췌

문9) 귀사는 구매예산보다 낮은 금액으로 내정가를 산정하고 입찰참가 업체가 투찰한 금액이 구매예산 이내인 경우에도 내정가를 초과하는 경우 재입찰을 실시하거

나 개별적으로 네고(협상)를 실시하고 있습니다. 이와 같이 별도의 내정가를 기준으로 낙찰업체를 선정하는 것은 원가절감 활동의 하나지요?

답) 네, 당사는 구매예산에서 발주(계약)금액의 차액을 원가절감이라고 보고 있으므로 내정가를 기준으로 재입찰 또는 네고(추가 협상)를 실시하는 활동을 당초 내정가 도입취지와 달리 결과적으로 봤을 때 원가절감 활동으로 볼 수 있을 것입니다. (중략)

<표 5> 피심인의 평균 내정가 인하율 및 원가절감률 현황

구분	2010년	2011년		2012년
		상반기	하반기	
목표 원가절감률 [(구매예산-계약금액)/구매예산)]	3%	4%	6%	3%
평균 내정가 인하율 [(구매예산-내정가)/구매예산)]	15.2%	10.1%	10.1%	7.6%
실제 평균 원가절감률 [(구매예산-계약금액)/구매예산)]	15%	10%	11%	10%

* 자료출처 : 피심인 제출자료 분석 및 발췌 편집

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

14. 피심인은 2010. 2. 10.부터 2012. 6. 4.까지 [별지 3]과 같이 ㈜○○○○○ 등 44개 수급사업자에게 물류자동화시스템 중 'Dolly 제품분리기 & 적재기' 등 64건의 제조를 위탁하기 위하여 최저가 경쟁입찰(이하 '이 사건 입찰'이라 한다)을 실시하여 하도급계약을 체결하면서, 입찰 참가업체 중에서 최저가로 입찰한 업체를 낙찰자로 선정하지 아니하고 입찰금액이 내정가를 초과한다는 이유[6]로 다시 1회~2회의 재입찰 또는 최종 가격협상을 실시하여 당초 최저 입찰금액보다 총 559,060천 원(평균 4.8%)[7] 낮은 금액으로 하도급대금을 결정하였다.

6) SKT PANEL 개내배선 등 5건의 경우에는 내정가를 산정하지 아니하였음에도 정당한 사유 없이 재입찰 또는 최종 가격협상을 하였다([별지 3] 2010년도 연번 8번, 12번, 2013년도 연번 2번, 39번, 40번).

7) 수급사업자별 당초 최저 입찰가와 하도급 계약금액 차이의 합계이며, 부가가치세가 제외된 금액이다.

15. 구체적으로 이 사건 64건의 경쟁입찰 중, 물류자동화시스템과 관련된 'Dolly 제품분리기 & 적재기'를 제조위탁하기 위한 입찰과정에 대하여 살펴보면, 우선 피심인은 2011. 1. 14.경 지명 협력업체인 ㈜○○○○○○와 ㈜○○○을 대상으로 현장 설명회를 실시하여, 같은 달 26일까지 견적서를 제출 받았고, 2011. 1. 28. 입찰을 실시하면서 아래 <그림 4>와 같이 최저 입찰가인 53,500천 원을 제시한 ㈜○○○○○를 곧바로 낙찰자로 결정하지 아니하고, 입찰가가 구매예산(예산금액) 54,000천 원보다 낮음에도 불구하고, 내정가인 48,000천 원을 초과한다는 이유로 추가로 2회의 재입찰과 최종 가격협상을 실시하여 당초 최저 입찰가보다 4,500천 원(8.4%) 낮게 하도급대금을 결정하여, 2011. 2. 7. ㈜○○○○○와 하도급계약을 체결하였다.

16. 피심인은 나머지 63건에 대해서도 위와 동일한 방식으로 경쟁입찰을 실시함으로써 당초 최저 입찰가 보다 적게는 1,000천 원에서 많게는 35,000천 원 낮은 금액으로 하도급대금을 결정하였다.

<그림 4> 피심인의 입찰(내정가) 결과보고서 일부

PROJECT명 : 음성물류센터 두부보관 자동화시스템 설치공사

공사명 : Dolly제품분리기 & 적재기

예산 금액 : ₩ 54,000,000

내정가 : ₩ 48,000,000

낙찰가 : ₩

※ 대비표 (금액:원)

NO	업체명	○○○○	○○○	비 고
	견적금액	54,120,000	57,440,000	
1차	입찰금액	53,300,000	56,000,000	
2차	입찰금액	53,000,000	55,500,000	
3차	입찰금액	49,000,000	53,000,000	
최종	제시금액	49,000,000	53,000,000	

17. 피심인은 이 사건 심의일 이전인 2014. 4. 17. ~ 2014. 4. 18. 기간 중, (주) ○○○○○ 등 44개 수급사업자들에게 부당하게 결정한 하도급대금 559,060천 원을 모두 지급하였으며, 수급사업자별 지급내역은 [별지 4]와 같다.

나. 관련 법 규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[8)]

제4조(부당한 하도급대금의 결정 금지)

① 원사업자는 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 부당한 방법을 이용하여 목적물등과 같거나 유사한 것에 대하여 일반적으로 지급되는 대가보다 현저하게 낮은 수준으로 하도급대금을 결정(이하 "부당한 하도급대금의 결정"이라 한다)하거나 하도급 받도록 강요하여서는 아니 된다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 원사업자의 행위는 부당한 하도급대금의 결정으로 본다.

1. ~ 6. (생략)
7. 경쟁입찰에 의하여 하도급계약을 체결할 때 정당한 사유 없이 최저가로 입찰한 금액보다 낮은 금액으로 하도급대금을 결정하는 행위

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

18. 피심인의 행위가 하도급법 제4조 제2항 제7호의 부당한 하도급대금 결정행위에 해당하기 위해서는 ① 경쟁입찰에 의하여 하도급계약을 체결하면서 ② 최저가로 입찰한 금액보다 낮은 금액으로 하도급대금을 결정하여야 하며 ③ 정당한 사유가 없어야 한다.

8) 2013. 5. 28. 법률 제11842호로 개정되기 이전의 것을 말한다.

2) 위법요건에 해당하는지 여부

가) 경쟁입찰인지 여부

19. 피심인의 수급사업자 선정방법은 자신이 지명한 복수의 협력업체들에게 현장설명을 실시한 후, 참여한 협력업체들로부터 밀봉된 입찰서를 제출받아 이 중 최저 입찰가를 제시한 업체와 하도급계약을 체결하는 방식을 취하고 있으므로 경쟁입찰에 해당된다.

나) 최저가로 입찰한 금액보다 낮은 금액으로 하도급대금을 결정하였는지 여부

20. 피심인은 이 사건 기계장비 등의 제조를 ㈜○○○○○○ 등 44개 수급사업자에게 위탁하기 위하여 최저가 경쟁입찰을 실시하면서 당초 최저 입찰가를 제시한 업체를 낙찰자로 결정하지 아니하고 다시 재입찰을 실시하거나 최종 가격협상을 하는 방법으로 당초 최저 입찰가보다 낮은 금액으로 하도급대금을 결정하였다. 수급사업자별 구체적인 하도급대금 결정내역은 [별지 3]과 같다.

다) 정당한 사유가 있는지 여부

21. '정당한 사유'란 수급사업자의 귀책사유, 원사업자의 책임으로 돌릴 수 없는 사유 또는 수급사업자에게 유리한 경우인지 여부 등 최저가로 입찰한 금액보다 낮은 금액으로 하도급대금을 결정하는 것을 정당화할 수 있는 객관적·합리적인 사유를 말하는 것으로서, 공정한 하도급거래질서 확립이라는 관점에서 사안에 따라 개별적, 구체적으로 판단하여야 한다[9].

22. 피심인은 최저 입찰금액이 자신의 구매예산을 초과하거나 낙찰자가 결정된 직후에 발주물량이 예상과 달리 증가하는 등의 특단의 사정이 없는 한 입찰참가 업

9) 대법원 2012. 2 .23. 선고 2011두23337 판결 참조

체 중 최저가를 제시한 업체를 낙찰자로 결정하고 최저 입찰금액을 하도급대금으로 결정하는 것이 경쟁입찰의 목적, 최저가 입찰자의 낙찰에 대한 합리적인 기대에 비추어 타당하다 할 것이다.

23. 그러나, 피심인은 최저 입찰금액이 자신이 실제 집행할 수 있는 예산의 최대한도에 해당하는 구매예산보다 낮을 뿐만 아니라, 다른 특단의 사정이 없음에도, 단지 객관적이고 합리적인 기준없이 산정한 내정가를 초과한다는 이유로 재입찰 또는 최종 가격협상을 실시하는 방법으로 당초 최저 입찰금액보다 낮은 금액으로 하도급대금을 결정하였다.

24. 특히, 피심인이 수의계약에 의해 수급사업자를 선정하는 경우에는 구매예산 이내로 최저가를 제시한 업체와 하도급계약을 체결하고 있다는 점에서 경쟁입찰에 있어서만 원가절감 목표를 반영하여 구매예산보다 훨씬 낮게 산정한 내정가를 기준으로 하도급대금을 결정하여야 하는 불가피한 사유가 있다고 보기 어려우므로 피심인의 행위에 정당한 사유가 있다고 보기 어렵다.

<표 6> 외주관리팀장 임○○의 진술조서 중 일부

문7) 귀사의 '외주발주 업무지침서'에 따르면 추진예산 이내의 최저가 업체를 발주업체로 선정하는 것으로 되어있습니다. 귀사가 추진예산이 아니라 내정가를 기준으로 낙찰업체를 선정하는 이유는 무엇인가요? 답) 당사의 외주발주 업무지침서는 복수의 협력업체를 대상으로 수의계약을 진행하는 경우 적용되는 기준이며, 수의계약 방식으로 발주업체를 선정하는 경우 이 지침대로 **추진예산 이내의** 최저가 업체를 선정하고 있습니다.

<그림 5> 외주발주 업무지침서 발췌

라) 피심인 주장에 대한 검토

25. 첫째, 피심인은 사전에 입찰 참가업체들에게 낙찰자 결정방식을 구두로 고

SFA	업 무 지 침 서	표준번호: SFA-
	외주발주 업무지침서	PAGE : 5 OF 9

5.8 발주업체결정

5.8.1 발주 담당자는 견적업체 중 최저가 견적업체와 가격협의를 하고 확정된 가격이 추진예산 이내인 경우 거래회사로 선정한다.

지하고 그 내용대로 경쟁입찰에 의해 하도급대금을 결정하였으므로 정당한 사유가 있다고 주장한다.

26. 살피건대, 피심인의 위 주장이 정당한 사유로 인정되기 위해서는 피심인이 낙찰자 결정방식에 대하여 사전에 입찰 참가업체들에게 명확히 서면으로 고지하여야 하며, 고지한 경우에도 내정가가 피심인이 실제 집행할 수 있는 예산의 최대한도 등을 고려하여 객관적이고 합리적으로 결정되어야 할 것이다.

27. 먼저 피심인이 제출한 수급사업자의 'SFA 입찰유의사항 고지에 대한 설문'에 의하면, 입찰 참가업체들은 입찰시 피심인으로부터 낙찰자 결정방식에 대한 설명을 받았고, 잘 숙지하고 있다고 체크 되어 있으나, 위 설문은 피심인이 공정거래위원회의 현장조사를 받은 이후에 자기와 계속적인 거래관계의 유지를 강하게 희망하는 거래상 열위의 지위에 있는 수급사업자들로 하여금 미리 준비한 설문지 항목에 체크하도록 한 후 제출받았다는 점에서 피심인의 사전 고지에 대한 주장은 그 신뢰성이 떨어지는 것으로 인정된다.

28. 나아가 피심인은 경쟁입찰에서 가장 중요한 내용의 하나인 낙찰자 결정방식에 대하여 사전에 입찰 참가업체들에게 공고나 현장설명서 등을 통해 서면으로 고지하지 않았을 뿐만 아니라, 피심인은 원가절감 목표를 달성하기 위하여 구매예산보다 훨씬 낮은 금액으로 내정가를 산정하는 등 객관적인 근거나 자료없이 불합리하게 산정된 내정가를 기준으로 피심인이 경쟁입찰을 통해 하도급대금을 결정한 점 등을 고려할 때 정당한 사유가 있다고 보기 어렵다.

29. 둘째, 피심인은 경쟁입찰시 구매예산이 아닌 내정가를 기준으로 낙찰자를

결정한 것은 원가절감을 위해서가 아니라, 구매예산을 활용할 경우 사전 유출에 따른 입찰 참가업체들 간에 담합의 우려가 있고 다른 입찰 참가업체에게 불리할 수도 있기 때문에 공정한 기회를 부여하기 위한 것이라는 점에서 수급사업자에게 유리하다고 주장한다.

30. 살피건대, 피심인은 내정가나 구매예산 모두 입찰 참가업체들에게 공개하지 않는다는 점에서 차이가 없고, 구매예산의 사전 유출과 이에 따라 발생되는 문제는 피심인 스스로 관리 및 통제하여야 하는 내부적인 사정에 불과하다는 점에서 구매예산을 활용할 경우 담합의 우려가 크다거나 내정가를 활용한 낙찰자 결정방식이 수급사업자에게 유리하다는 피심인의 주장은 이유 없다.

31. 오히려 피심인의 외주관리팀장 임○○이 진술하고 있는 바와 같이 입찰 참가업체들 간 경쟁이 치열한 경우에는 구매예산 대비 더욱 낮은 금액으로 내정가를 산정한 점, 내정가를 산정하지 아니한 경우에도 재입찰 또는 최종 가격협상을 실시하여 당초 최저 입찰가보다 낮은 금액으로 하도급대금을 결정한 점, 경쟁입찰에 참여한 일부 수급사업자들은 피심인이 내정가를 지나치게 낮게 설정하여 사업활동에 어려움을 겪기도 하였다고 진술하고 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 피심인은 원가절감목표를 달성하기 위하여 내정가를 경쟁입찰에 활용한 사실이 인정된다.

<표 7> <u>외주관리팀장 임○○의 진술조서 중 일부 발췌</u>

문13) 귀사는 일감 부족으로 입찰참가 업체들 간에 경쟁이 치열한 경우 예산금액의 10%를 인하하여 내정가를 산출하기도 하였지요? 답) 네, 맞습니다. <u>입찰참가 업체 간 경쟁이 치열한 경우 구매예산 대비 더 낮은 금액으로 내정가를 산출하고 있습니다.</u> (중략)

32. 세째, 피심인이 구매예산보다 낮게 내정가를 정하고 내정가 이내의 최저 입찰자를 낙찰자로 결정하는 방식은 공공기관 입찰의 경우에도 내정가와 유사한 예정가격을 기준으로 최저가 경쟁입찰을 실시하고 있다는 점에서 부당한 것은 아니라고 주장한다.

33. 살피건대, 공공기관의 입찰 방식은 일반적으로 복수의 예비가격 중에서 추첨된 가격을 산술평균하여 예정가격을 결정하고, 예정가격을 사후에 공개하며, 낙찰자가 없는 경우 유찰을 선포한 후 재입찰 공고를 거쳐 다시 입찰을 실시하는 등 투명성과 합리성의 측면에서 피심인의 이 사건 낙찰자 결정방식과 큰 차이가 있다할 것이므로 피심인의 주장은 이유 없다.

라. 소결

34. 피심인의 위 2. 가.의 행위는 경쟁입찰 방식으로 수급사업자를 선정하면서 정당한 사유 없이 최저가로 입찰한 금액보다 낮은 금액으로 하도급대금을 결정하는 행위로서 하도급법 제4조 제2항 제7호에 따른 부당한 하도급대금 결정행위에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

35. 피심인의 위 2. 가.의 행위와 관련하여, 향후 당해 위반행위와 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 재발방지를 위하여 향후 금지명령과 교육이수명령을 부과한다.

36. 아울러 피심인의 위 2. 가.의 행위는 위반행위가 중대하고 그와 관련된 수급사업자가 다수인 점을 감안할 때, 위반행위로 인한 하도급 거래질서 저해효과가 크다고 판단되므로 하도급법 제25조의3 및 같은 법 시행령 제13조 및 [별표 2], '하도급법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시'(이하 '과징금 고시'라 한다)[10]를 적용하여 과징금을 부과한다.

---

10) 2010. 2.~2010. 12. 까지의 행위에 대해서는 과징금 고시 제2009-58호(개정 2009. 8. 20.)를 적용하고, 2011. 1.~2012. 6. 까지의 행위에 대해서는 과징금 고시 제2010-13호(개정 2010. 12. 31.)를 적용한다.

나. 과징금 산정

1) 기본과징금의 산정

가) 산정 방법

37. 기본과징금은 하도급법 제25조의3 및 같은 법 시행령 제13조 제1항 관련 〔별표 2〕 과징금 부과기준(이하 '과징금 부과기준'이라 한다)에 따라 하도급대금의 2배의 금액에 과징금 부과율을 곱하여 산정한다.

나) 하도급대금 및 법 위반금액의 산정

38. 하도급대금은 수급사업자별 당해 하도급 계약금액[11]의 합계로 산정하고, 법 위반금액은 수급사업자별 당초 최저 입찰가와 하도급 계약금액 차이의 합계로 산정한다. 위반행위 기간별 산정한 하도급대금과 법 위반금액은 아래 <표 8>과 같다.

<표 8> 하도급대금 및 법 위반금액

(단위: 천 원)

위반행위 기간	적용 고시	하도급대금	법 위반금액
2010.2～2010.12.	제2009-58호	1,397,000	71,300
2011.1～2012.6.	제2010-13호	9,496,100	487,760
합계		10,893,100	559,060

다) 기본과징금의 산정

39. 과징금 부과기준에 따라 산정된 법 위반 점수를 기준으로 과징금 부과율을 3%[12]로 정하고, 하도급대금의 2배의 금액에 동 과징금 부과율을 곱하여 기본과징금

11)하도급법 시행령 [별표 2]의 과징금 부과기준에 따라 과징금 산정의 기준이 되는 하도급대금은 해당 하도급거래의 계약금액으로 하고 계약금액이 변경된 경우에는 변경된 계약금액으로 산정한다.

12) 각각의 위반행위 기간에 대하여 주석 10)의 과징금 고시를 적용하여 산정한 과징금 부과율은 3%로 동일하다. [위반행위 유형의 부과점수 32점(80×0.4), 위반금액 비율의 부과점수 12점(60×0.2), 위반행위 수의 부과점수 8점(40×0.2), 과거 법위반 전력의 부과점수 0점으로 합계 52점이고, 이 점수에 해당되는 과징금 부과율은 3%이다]

을 산정하면 아래 <표 9>와 같다.

<표 9> 기본과징금 산정 내역

(단위: 천 원)

위반행위 기간	2010.2～2010.12.	2011.1～2012.6.	계
적용고시	제2009-58호	제2010-13호	
하도급대금×2(a)	2,794,000	18,992,200	21,786,200
과징금 부과율(b)	3%	3%	
기본과징금(a*b)	83,820	569,766	653,586

2) 조정과징금의 산정

40. 피심인의 2010.2.～2010.12.까지의 위반행위에 대한 기본과징금에 대하여 현금결제비율 우수에 따른 감경율 20%[13]와 사건심사 착수보고 후, 심의일 전에 자진 시정함에 따른 감경율 20%를 적용함에 따라 해당 기간 기본과징금 83,820천 원의 40%를 감경한 금액 50,292천 원과 2011.1.～2012.6.기간 동안의 기본과징금에 대한 사건심사 착수보고 후, 심의일 전에 자진 시정함에 따른 해당 기간 기본과징금 569,766천 원의 20%를 감경한 금액 455,812천 원을 합산하여 산정한 조정과징금은 506,104백만 원이다.

<표 10> 조정과징금 산정 내역

(단위: 천 원)

위반행위 기간	2010.2～2010.12.	2011.1～2012.6.	계
적용고시	제2009-58호	제2010-13호	
기본과징금(a)	83,820	569,766	653,586
현금결제감경율(b)	20%	-	-
자진시정감경율(c)	20%	20%	-
조정과징금[a-{a*(b+c)}]	50,292	455,812	506,104

3) 부과과징금의 결정

41. 피심인이 법 위반금액을 모두 지급하는 등 위반행위를 스스로 시정하여 수급사업자의 피해가 없어지고, 위반행위로 인하여 피심인이 취득한 경제적 이익, 즉

13) 피심인의 2011년도 현금결제비율이 100%이므로 과징금 고시 제2009-58호 Ⅳ. 2. 다. (2). (가)를 적용한다.

부당이득이 소멸된 점, 조정과징금이 법 위반의 방지 또는 제재 목적을 달성하기에 필요한 범위에 비하여 과중하다고 판단되는 점 등을 종합적으로 고려하여 조정과징금의 30%를 감경한 354,000천 원[14]을 부과과징금으로 결정한다.

<표 11> 부과과징금 결정 내역

(단위: 천 원)

조정과징금	감경율	부과과징금
506,104	30%	354,000

4. 결론

42. 피심인의 위 2. 가.의 행위는 하도급법 제4조 제2항 제7호에 따른 부당한 하도급대금 결정행위에 해당되므로 시정조치에 대하여는 하도급법 제25조 제1항을 적용하고, 과징금 부과에 대하여는 하도급법 제25조의3을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

14) 백만 원 단위 미만은 절사한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 월 일

의 장 위 원 정 중 원

위 원 김 석 호

위 원 김 의 형

[별지 1]

수급사업자 일반현황

(단위 : 백만 원, 명)

연번	수급사업자	주요 위탁품목	매출액			상시고용종업원 수		
			2009년	2010년	2011년	2009년	2010년	2011년
1	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	기계부품	4,000	5,000	5,000	30	30	35
2	(주)ㅇㅇㅇㅇ	자동창고유지보수	3,447	6,120	8,039	14	15	21
3	(주)ㅇㅇ	전자제어컴퓨터	1,800	6,300	7,600	28	35	48
4	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇ	자동제어	21,000	46,200	35,000	110	139	120
5	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ(주)	철구조제	5,000	5,227	8,256	17	24	26
6	ㅇㅇㅇㅇㅇ	자동화장비	-	1,300	3,400	-	6	22
7	㈜ㅇㅇㅇ	자동화콘베어시스템	5,900	24,200	41,500	30	31	37
8	(주)ㅇㅇㅇㅇ	산업기계	-	-	3,430	21	15	13
9	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇ	반도체설비	1,150	6,050	6,620	10	17	21
10	ㅇㅇ(주)	제조건설	2,298	6,176	4,084	10	10	10
11	(주)ㅇㅇㅇㅇ	자동화기계	3,000	3,000	3,500	14	14	14
12	ㅇㅇㅇㅇ	기계부품	2,200	2,600	3,800	11	11	11
13	㈜ㅇㅇㅇㅇ	전자부품외	1,104	1,113	1,116	54	62	69
14	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇ	반도체	1,120	2,800	5,040	8	16	21
15	ㅇㅇㅇㅇ(주)	제조	1,500	1,200	570	18	20	20
16	(주)ㅇㅇㅇㅇ	자동화부품	-	76	1,850	-	8	17
17	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇ	전기제어장치	-	-	1,400	7	8	7
18	ㅇㅇㅇㅇㅇ	자동제어	1,000	1,000	1,000	4	6	6
19	㈜ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	LCD장비제어시스템	5,170	15,000	14,300	56	108	80
20	(주)ㅇㅇㅇㅇ	제조	6,277	9,935	9,061	25	27	27
21	ㅇㅇㅇㅇㅇ(주)	진공장비	2,988	7,000	6,200	12	12	12
22	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ(주)	전기기기자동화기기	500	800	1,000	6	8	8
23	ㅇㅇ	산업용기기	-	-	1,600	-	-	18
24	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇ	제조	3,000	7,800	6,700	14	16	17
25	ㅇㅇㅇㅇㅇ	기계부품	340	860	770	8	8	6
26	ㅇㅇㅇㅇ	LED,반도체장비	500	1,100	1,100	8	8	7
27	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	기계제작	1,000	1,000	1,000	4	4	4

연번	수급사업자	주요 위탁품목	매출액			상시고용종업원 수		
			2009년	2010년	2011년	2009년	2010년	2011년
28	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	반도체장비	-	25	1,720	-	2	14
29	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ(주)	제조	24,188	18,025	-	60	60	-
30	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	전기제어장치	800	800	1,000	5	5	6
31	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	로봇기기	490	191	135	3	6	6
32	ㅇㅇㅇㅇ	자동화기기	-	600	2,000	-	8	20
33	(주)ㅇㅇㅇㅇ	판넬제작외	227	-	-	-	-	-
34	ㅇㅇㅇㅇㅇ	자동화설비	2,332	6,237	7,646	11	20	19
35	ㅇㅇㅇㅇ	자동제어	-	-	250	-	-	4
36	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	산업용자동화시스템	-	160	480	-	4	9
37	㈜ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	기계제작	350	1,608	2,300	3	10	10
38	㈜ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	반도체디스플레이	2,566	3,428	3,903	15	16	18
39	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	소프트웨어개발	-	-	350	-	-	4
40	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇ	포장기제작	3,959	3,728	5,599	17	17	18
41	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ(주)	기계설비	-	-	140	-	-	15
42	(주)ㅇㅇ	반도체	87	780	1,640	1	9	13
43	ㅇㅇㅇㅇㅇ	반도체장비	3,500	3,100	5,400	15	15	27
44	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	자동인식장비	3,750	6,921	8,785	14	14	14

* 자료출처 : 피심인 제출자료

[별지 2]

하도급계약 내역

<2010년도> (단위 : 천 원, 부가가치세 제외)

연번	품명	수급사업자	계약일자	계약금액
1	STK BOOTH 제어공사	○○○○	2010-02-10	129,000
2	원판 STK PANEL 기내배선	○○○○	2010-02-10	58,000
3	EMS STK PANEL 기내 배선공사	○○○○	2010-02-10	45,000
4	무접촉 전원장치 제작 설치공사	○○○○	2010-04-05	180,000
5	CRANE PANEL 제작 및 기내배선공사	○○○○	2010-04-06	90,000
6	BOOTH 전기제어공사	○○○○	2010-04-08	104,000
7	전기제어공사	○○○○	2010-06-11	375,000
8	STK PANEL 기내배선	○○○○	2010-06-30	82,000
9	Unloder ch, 외주제작 건	○○○○	2010-10-08	75,000
10	Flip/Turn Glove Box	○○○○	2010-10-22	106,000
11	Chamber 제작 및 set up 외주건	○○○○	2010-11-15	63,000
12	Tapping M/C 및 제함기 제작설치공사	○○○○	2010-12-09	90,000
소계	12건			1,397,000

<2011년도> (단위 : 천 원, 부가가치세 제외)

연번	품명	수급사업자	계약일자	계약금액
1	제어반 제작 및 전장공사 건	○○○○	2011-01-03	32,600
2	제어부 제작/조립/설치	○○○○	2011-01-28	47,000
3	Dolly 제품 분리기 & 적재기	○○○○	2011-02-07	49,000
4	T822 VY517 원판 카세트 제어 공사	○○○○	2011-02-09	47,900
5	삼성SMD OCTA GIS GLASS DUMPER, 면취후 ELEVATION 전장공사	○○○○	2011-02-14	119,000
6	NCP 제작설치 공사	○○○○	2011-02-15	48,000
7	전장/제어부 설계, 제작, 설치, 시운전 공사	○○○○	2011-02-22	105,000
8	SHELF 제작 및 설치공사	○○○○	2011-03-04	304,000
9	안전펜스 제작 및 설치공사	○○○○	2011-03-07	45,000
10	기구 제작 조립 설치 시운전 1식	○○○○	2011-03-12	81,700
11	탕정SMD A2 V1 INDEX 전장 공사	○○○○	2011-03-17	70,000

연번	품명	수급사업자	계약일자	계약금액
12	CEC PANDA 1837 CP INLINE 제어 H/W 외주제작건	○○○○	2011-03-22	399,000
13	5L PLS 카세트 물류 제어공사	○○○○	2011-03-24	49,000
14	E3 TM#6 SPIN 세정기 외주제작	○○○○	2011-03-24	245,000
15	T7-1 8F PHOTO 증설 원판 카세트 CV 제어공사	○○○○	2011-03-31	56,500
16	3라인 PACKAGE 물류 전장부 설치공사	○○○○	2011-03-31	480,000
17	E3 세정시스템 전장 외주제작 건	○○○○	2011-04-27	34,000
18	HSBR1837 Upper Cover 제작& PC 가공 건	○○○○	2011-04-06	134,000
19	물류 AUTOMATION 외주제작	○○○○	2011-04-06	168,000
20	B-그룹 INDEX 설계/제작/설치/시운전	○○○○	2011-04-14	113,800
21	상부 COVER 제작 및 설치	○○○○	2011-04-15	210,000
22	SMD V1 GIS SYSTEM Crate물류 조립,설치,시운전	○○○○	2011-04-15	558,000
23	제어전기공사	○○○○	2011-04-16	465,000
24	POL LINE 제작,조립 및 납품	○○○○	2011-04-22	48,000
25	T7-2 1F~2F 초기투입 물류 증설	○○○○	2011-04-22	526,000
26	E3 TURN, LL 챔버 외주제작	○○○○	2011-04-27	74,000
27	제어전기공사	○○○○	2011-05-11	737,000
28	LIFTER 제작, 설치	○○○○	2011-05-12	99,900
29	포장적재 SYSTEM & LIFTER	○○○○	2011-05-13	190,000
30	SHELF 제작	○○○○	2011-06-08	515,000
31	제어공사	○○○○	2011-06-24	99,000
32	DWFCTSP물류시스템-INDEX A그룹 기구부 가공/제작/조립/설치/시운전	○○○○	2011-07-14	209,000
33	FIL/UPK 기구부 제작/조립/설치/시운전	○○○○	2011-07-19	270,000
34	DATA 인식장비 납품 설치 공사	○○○○	2011-07-28	70,000
35	평택 동우화인켐 TSP INDEX 전장공사.	○○○○	2011-08-13	308,000
36	T7-1 4F SD STRIP 연결물류 증설 제어부 공사	○○○○	2011-08-17	53,000
37	6K 추가 기구부 제작 설치 시운전	○○○○	2011-09-01	63,900
38	세정기 외주 제작 의뢰	○○○○	2011-09-30	188,000

연번	품명	수급사업자	계약일자	계약금액
39	진천물류 자동창고 입출고 컨베이어 능력증대 공사	○○○○○	2011-10-05	197,000
40	Loop 및 Shuttle RTV(대차) 추가공사	○○○○○	2011-10-05	32,800
41	SMD A2 P3 MCP, MTL, VEHICLE 제어외주제작 1식	○○○○○	2011-10-25	330,000
42	전기제어공사	○○○○○	2011-10-31	250,000
43	ROBOT PALLETIZER 기구,제어부 설계,제작, 설치, 시운전 공사	○○○○○	2011-11-11	170,000
44	세정로더제어 외주제작/세정로더 추가분제어 외주 제작	○○○○○	2011-12-06	174,000
45	전기/제어공사	○○○○○	2011-12-09	225,000
소계	45건			8,691,100

<2012년도> (단위 : 천 원, 부가가치세 제외)

연번	품명	수급사업자	계약일자	계약금액
1	2L1F Wafer Sorter 연결물류 제작/설치공사	○○○○○	2012-01-11	62,000
2	SESS 4L 4호기 TRAY DISPENSOR 제작,설치,시운전 공사	○○○○○	2012-01-11	100,000
3	6L PLS J5 100K증설 STK 건	○○○○○	2012-01-16	105,000
4	SMD A2 P3 2차 비접촉 전원공급 외주제작 1식	○○○○○	2012-01-18	468,000
5	16LINE 화성반도체공사 입찰관련	○○○○○	2012-03-06	40,000
6	기흥반도체 FOSB STACKER 외주제작	○○○○○	2012-05-30	76,000
7	제어부 H/W공사	○○○○○	2012-06-04	59,000
소계	7건			910,000
합계	64건			11,075,100

* 자료출처 : 피심인 제출자료

[별지 3]

하도급대금 부당 결정 내역

<2010년도> (단위 : 천 원, 부가가치세 제외)

연번	품명	구매예산 (a)	내정가 (b)	인하율 [(a-b)/a]	입찰참가 업체명	최초 입찰금액	회차[주1)]	낙찰 업체	계약일자	계약금액 (c)	인하금액[주2)] (d)	인하율 (d/c+d)
1	STK BOOTH 제어공사	154,000	130,000	15.6%	ㅇㅇㅇ	133,000	3차	○	2010-02-10	129,000	4,000	3.0%
					ㅇㅇㅇ	150,000						
2	원판 STK PANEL 기내배선	67,200	57,000	15.2%	ㅇㅇㅇ	60,000	3차	○	2010-02-10	58,000	2,000	3.3%
					ㅇㅇㅇ	74,000						
3	EMS STK PANEL 기내 배선공사	50,400	45,000	10.7%	ㅇㅇㅇ	50,000	4차	○	2010-02-10	45,000	5,000	10.0%
					ㅇㅇㅇ	56,000						
4	무접촉 전원장치 제작 설치공사	214,800	180,000	16.2%	ㅇㅇㅇ	198,000	4차	○	2010-04-05	180,000	18,000	9.1%
					ㅇㅇㅇ	204,000						
5	CRANE PANEL 제작 및 기내배선공사	115,000	98,000	14.8%	ㅇㅇㅇ	98,000	2차	○	2010-04-06	90,000	8,000	8.2%
					ㅇㅇㅇ	135,000						
					ㅇㅇㅇ	118,000						
6	BOOTH 전기제어공사	120,000	105,000	12.5%	ㅇㅇㅇ	110,000	3차	○	2010-04-08	104,000	6,000	5.5%
					ㅇㅇㅇ	120,000						
7	전기제어공사	400,000	380,000	5.0%	ㅇㅇㅇ	385,000	2차	○	2010-06-11	375,000	10,000	2.6%
					ㅇㅇㅇ	450,000						
					ㅇㅇㅇ	470,000						
8	STK PANEL 기내배선	96,000			ㅇㅇㅇ	85,000	3차	○	2010-06-30	82,000	3,000	3.5%
					ㅇㅇㅇ	86,000						
9	Unloderch, 외주제작 건	81,808	70,000	14.4%	ㅇㅇㅇ	79,300	3차	○	2010-10-08	75,000	4,300	5.4%
					ㅇㅇㅇ	115,000						
					ㅇㅇㅇ	88,000						

연번	품명	구매예산 (a)	내정가 (b)	인하율 [(a-b)/a]	입찰참가 업체명	최초 입찰금액	회차주1)	낙찰 업체	계약일자	계약금액 (c)	인하금액주2) (d)	인하율 (d/c+d)
10	Flip/Turn Glove Box	171,882	115,000	33.1%	ㅇㅇㅇ	112,000	2차	○	2010-10-22	106,000	6,000	5.4%
					ㅇㅇㅇ							
					ㅇㅇㅇ	164,000						
11	Chamber 제작 및 set up 외주건	70,000	60,000	14.3%	ㅇㅇㅇ	65,000	3차	○	2010-11-15	63,000	2,000	3.1%
					ㅇㅇㅇ	72,000						
12	Tapping M/C 및 제함기 제작설치공사	106,000			ㅇㅇㅇ	93,000	3차	○	2010-12-09	90,000	3,000	3.2%
					ㅇㅇㅇ	115,500						
					ㅇㅇㅇ	96,100						
소계										1,397,000	71,300	4.9%

<2011년도>

(단위 : 천 원, 부가가치세 제외)

연번	품명	구매예산 (a)	내정가 (b)	인하율 [(a-b)/a]	입찰참가 업체명	최초 입찰금액	회차주1)	낙찰 업체	계약일자	계약금액 (c)	인하금액주2) (d)	인하율 (d/c+d)
1	제어반 제작 및 전장공사 건	38,000	34,000	10.5%	ㅇㅇㅇ	34,300	2차	○	2011-01-03	32,600	1,700	5.0%
					ㅇㅇㅇ	52,000						
					ㅇㅇㅇ	39,000						
					ㅇㅇㅇ	40,000						
2	제어부 제작/조립/설치	49,000			ㅇㅇㅇ	48,000	3차	○	2011-01-28	47,000	1,000	2.1%
					ㅇㅇㅇ	100,000						
					ㅇㅇㅇ	72,000						
3	Dolly 제품 분리기 & 적재기	54,000	48,000	11.1%	ㅇㅇㅇ	53,500	3차	○	2011-02-07	49,000	4,500	8.4%
					ㅇㅇㅇ	56,000						
4	T822 VY517 원판 카세트 제어공사	53,000	47,000	11.0%	ㅇㅇㅇ	51,000	4차	○	2011-02-09	47,900	3,100	6.1%
					ㅇㅇㅇ	52,000						
					ㅇㅇㅇ	53,000						

연번	품명	구매예산 (a)	내정가 (b)	인하율 [(a-b)/a]	입찰참가 업체명	최초 입찰금액	회차주1)	낙찰 업체	계약일자	계약금액 (c)	인하금액주2) (d)	인하율 (d/c+d)
5	삼성SMD OCTA GIS GLASS DUMPER, 면취후 ELEVATION 전장공사	130,000	120,000	8.0%	ㅇㅇㅇ	124,700	3차	○	2011-02-14	119,000	5,700	4.6%
					ㅇㅇㅇ	170,000						
					ㅇㅇㅇ	150,000						
					ㅇㅇㅇ	139,000						
6	NCP 제작설치 공사	60,000	47,000	21.7%	ㅇㅇㅇ	52,500	3차	○	2011-02-15	48,000	4,500	8.6%
					ㅇㅇㅇ	58,500						
7	전장/제어부 설계, 제작, 설치, 시운전 공사	125,000	115,000	8.0%	ㅇㅇㅇ	130,000	3차	○	2011-02-22	105,000	14,000	11.8%
					ㅇㅇㅇ	119,000						
8	SHELF 제작 및 설치공사	320,000	310,000	3.1%	ㅇㅇㅇ	450,000	3차	○	2011-03-04	304,000	16,000	5.0%
					ㅇㅇㅇ	320,000						
					ㅇㅇㅇ	385,000						
9	안전펜스 제작 및 설치공사	51,620	45,000	12.8%	ㅇㅇㅇ	49,000	3차	○	2011-03-07	45,000	4,000	8.2%
					ㅇㅇㅇ	50,000						
10	기구 제작 조립 설치 시운전 1식	89,000	84,000	6.0%	ㅇㅇㅇ	86,800	3차	○	2011-03-12	81,700	5,100	5.9%
					ㅇㅇㅇ	135,000						
					ㅇㅇㅇ	86,500						
11	탕정SMD A2 V1 INDEX 전장공사	79,000	72,500	8.0%	ㅇㅇㅇ	75,000	4차	○	2011-03-17	70,000	5,000	6.7%
					ㅇㅇㅇ	79,800						
					ㅇㅇㅇ	77,000						
					ㅇㅇㅇ	87,000						
12	CEC PANDA 1837 CP INLINE 제어 H/W 외주제작 건	410,000	385,000	6.0%	ㅇㅇㅇ	410,000	4차	○	2011-03-22	399,000	11,000	2.7%
					ㅇㅇㅇ	480,000						
					ㅇㅇㅇ	415,000						
13	5L PLS 카세트 물류 제어공사	56,000	48,000	14.0%	ㅇㅇㅇ	54,000	4차	○	2011-03-24	49,000	5,000	9.3%
					ㅇㅇㅇ	56,800						
					ㅇㅇㅇ	55,000						

연번	품명	구매예산 (a)	내정가 (b)	인하율 [(a-b)/a]	입찰참가 업체명	최초 입찰금액	회차주1)	낙찰 업체	계약일자	계약금액 (c)	인하금액주2) (d)	인하율 (d/c+d)
14	E3 TM#6 SPIN 세정기 외주제작	260,000	240,000	7.7%	ㅇㅇㅇ	260,000	3차	○	2011-03-24	245,000	15,000	5.8%
					ㅇㅇㅇ	279,000						
15	T7-1 8F PHOTO 증설 원판 카세트 CV 제어공사	64,000	54,000	16.0%	ㅇㅇㅇ	60,000	4차	○	2011-03-31	56,500	3,500	5.8%
					ㅇㅇㅇ	62,000						
					ㅇㅇㅇ	62,000						
16	3라인 PACKAGE 물류 전장부 설치공사	600,000	500,000	16.7%	ㅇㅇㅇ	520,000	2차	○	2011-03-31	480,000	30,000	5.9%
					ㅇㅇㅇ	510,000						
17	E3 세정시스템 전장 외주제작 건	36,000	32,000	11.1%	ㅇㅇㅇ	35,400	4차	○	2011-04-27	34,000	1,400	4.0%
					ㅇㅇㅇ	35,900						
					ㅇㅇㅇ	38,000						
18	HSBR1837 Upper Cover 제작& PC 가공 건	140,000	131,500	6.0%	ㅇㅇㅇ	140,000	4차	○	2011-04-06	134,000	6,000	4.3%
					ㅇㅇㅇ	195,000						
19	물류 AUTOMATION 외주제작	180,000	168,000	7.0%	ㅇㅇㅇ	174,000	3차	○	2011-04-06	168,000	6,000	3.4%
					ㅇㅇㅇ	240,000						
					ㅇㅇㅇ	279,000						
20	B-그룹 INDEX 설계/제작/설치/시운전	131,000	120,000	8.0%	ㅇㅇㅇ	123,800	3차	○	2011-04-14	113,800	10,000	8.1%
					ㅇㅇㅇ	148,700						
					ㅇㅇㅇ	135,000						
					ㅇㅇㅇ	163,000						
21	상부 COVER 제작 및 설치	230,000	211,000	8.0%	ㅇㅇㅇ	230,000	3차	○	2011-04-15	210,000	20,000	8.7%
					ㅇㅇㅇ	300,000						
22	SMD V1 GIS SYSTEM Crate물류 조립,설치,시운전	600,000	558,000	7.0%	ㅇㅇㅇ	580,000	4차	○	2011-04-15	558,000	22,000	3.8%
					ㅇㅇㅇ	617,000						
					ㅇㅇㅇ	700,000						

연번	품명	구매예산 (a)	내정가 (b)	인하율 [(a-b)/a]	입찰참가 업체명	최초 입찰금액	회차[주1)]	낙찰 업체	계약일자	계약금액 (c)	인하금액[주2)] (d)	인하율 (d/c+d)
23	제어전기공사	504,084	450,000	10.7%	ㅇㅇㅇ	480,000	3차	○	2011-04-16	465,000	15,000	3.1%
					ㅇㅇㅇ	485,000						
24	POL LINE 제작,조립 및 납품	52,000	48,000	8.0%	ㅇㅇㅇ	52,000	4차	○	2011-04-22	48,000	4,000	7.7%
					ㅇㅇㅇ	58,000						
25	T7-2 1F~2F 초기투입 물류 증설	570,000	524,000	8.0%	ㅇㅇㅇ	550,000	4차	○	2011-04-22	526,000	24,000	4.4%
					ㅇㅇㅇ	584,500						
					ㅇㅇㅇ	600,000						
					ㅇㅇㅇ	906,000						
26	E3 TURN, LL 챔버 외주제작	80,000	74,000	7.5%	ㅇㅇㅇ	77,000	2차	○	2011-04-27	74,000	3,000	3.9%
					ㅇㅇㅇ	110,000						
27	제어전기공사	787,437	700,000	11.1%	ㅇㅇㅇ	750,000	3차	○	2011-05-11	737,000	13,000	1.7%
					ㅇㅇㅇ	825,000						
28	LIFTER 제작, 설치	120,000	100,000	16.7%	ㅇㅇㅇ	109,500	3차	○	2011-05-12	99,900	8,100	7.5%
					ㅇㅇㅇ	108,000						
					ㅇㅇㅇ	165,000						
29	포장적재 SYSTEM & LIFTER	210,000	190,000	9.5%	ㅇㅇㅇ	210,000	3차	○	2011-05-13	190,000	20,000	9.5%
					ㅇㅇㅇ	240,000						
					ㅇㅇㅇ	235,000						
30	SHELF 제작	552,000	520,000	5.8%	ㅇㅇㅇ	550,000	2차	○	2011-06-08	515,000	35,000	6.4%
					ㅇㅇㅇ	615,000						
					ㅇㅇㅇ	580,000						
31	제어공사	120,000	98,000	18.3%	ㅇㅇㅇ	116,000	3차	○	2011-06-24	99,000	6,000	5.7%
					ㅇㅇㅇ	105,000						

연번	품명	구매예산 (a)	내정가 (b)	인하율 [(a-b)/a]	입찰참가 업체명	최초 입찰금액	회차주1)	낙찰 업체	계약일자	계약금액 (c)	인하금액주2) (d)	인하율 (d/c+d)
32	DWFCTSP물류시스템 -INDEX A 그룹 기구부 가공/제작/조립/설치/시운전	255,000	216,000	15.0%	ㅇㅇㅇ	219,000	3차	○	2011-07-14	209,000	10,000	4.6%
					ㅇㅇㅇ	264,000						
					ㅇㅇㅇ	350,000						
					ㅇㅇㅇ	235,000						
33	FIL/UPK 기구부 제작/조립/설치/시운전	300,000	270,000	10.0%	ㅇㅇㅇ	290,000	4차	○	2011-07-19	270,000	20,000	6.9%
					ㅇㅇㅇ	330,000						
					ㅇㅇㅇ	400,000						
					ㅇㅇㅇ	330,000						
34	DATA 인식장비 납품 설치 공사	76,000	70,000	7.9%	ㅇㅇㅇ	74,360	3차	○	2011-07-28	70,000	4,360	5.9%
					ㅇㅇㅇ	79,540						
35	평택 동우화인켐 TSP INDEX 전장공사	330,000	306,000	7.0%	ㅇㅇㅇ	324,800	4차	○	2011-08-13	308,000	16,800	5.2%
					ㅇㅇㅇ	419,000						
					ㅇㅇㅇ	420,000						
36	T7-1 4F SD STRIP 연결물류 증설 제어부 공사	58,000	53,000	9.0%	ㅇㅇㅇ	54,000	3차	○	2011-08-17	53,000	1,000	1.9%
					ㅇㅇㅇ	56,000						
					ㅇㅇㅇ	58,000						
					ㅇㅇㅇ	58,000						
37	6K 추가 기구부 제작 설치 시운전	71,024	65,300	8.0%	ㅇㅇㅇ	66,900	3차	○	2011-09-01	63,900	3,000	4.5%
					ㅇㅇㅇ	69,000						
38	세정기 외주 제작 의뢰	195,000	180,000	7.7%	ㅇㅇㅇ	195,000	3차	○	2011-09-30	188,000	7,000	3.6%
					ㅇㅇㅇ	220,000						
39	진천물류 자동창고 입출고 컨베이어 능력증대 공사	241,036			ㅇㅇㅇ	200,000	3차	○	2011-10-05	197,000	3,000	1.5%
					ㅇㅇㅇ	250,000						
					ㅇㅇㅇ	235,000						

연번	품명	구매예산 (a)	내정가 (b)	인하율 [(a-b)/a]	입찰참가 업체명	최초 입찰금액	회차주1)	낙찰 업체	계약일자	계약금액 (c)	인하금액주2) (d)	인하율 (d/c+d)
40	Loop 및 Shuttle RTV(대차) 추가공사	37,000			ㅇㅇㅇ	35,400	2차	○	2011-10-05	32,800	2,600	7.3%
					ㅇㅇㅇ	70,000						
					ㅇㅇㅇ	70,000						
					ㅇㅇㅇ	38,000						
41	SMD A2 P3 MCP, MTL, VEHICLE 제어 외주제작 1식	384,000	330,000	14.1%	ㅇㅇㅇ	353,900	3차	○	2011-10-25	330,000	23,900	6.8%
					ㅇㅇㅇ	365,000						
					ㅇㅇㅇ	420,000						
42	전기제어공사	300,000	260,000	13.3%	ㅇㅇㅇ	270,000	2차	○	2011-10-31	250,000	20,000	7.4%
					ㅇㅇㅇ	285,000						
43	ROBOT PALLETIZER 기구,제어부 설계,제작, 설치, 시운전 공사	190,000	170,000	10.5%	ㅇㅇㅇ	175,000	3차	○	2011-11-11	170,000	5,000	2.9%
					ㅇㅇㅇ	210,000						
					ㅇㅇㅇ	250,000						
44	세정로더제어 외주제작/ 세정로더 추가분제어 외주 제작	186,800	170,000	9.0%	ㅇㅇㅇ	176,000	3차	○	2011-12-06	174,000	2,000	1.1%
					ㅇㅇㅇ	192,000						
45	전기/제어공사	250,525	225,000	10.2%	ㅇㅇㅇ	227,000	2차	○	2011-12-09	225,000	2,000	0.9%
					ㅇㅇㅇ	229,000						
소계										8,691,100	443,260	4.9%

<2012년도> (단위 : 천 원, 부가가치세 제외)

연번	품명	구매예산 (a)	내정가 (b)	인하율 [(a-b)/a]	입찰참가 업체명	최초 입찰금액	회차주1)	낙찰 업체	계약일자	계약금액 (c)	인하금액주2) (d)	인하율 (d/c+d)
1	2L1F Wafer Sorter 연결물류 제작/설치공사	68,000	63,000	7.4%	ㅇㅇㅇ	64,000	2차	○	2012-01-11	62,000	2,000	3.1%
					ㅇㅇㅇ	72,000						
					ㅇㅇㅇ	71,000						
2	SESS 4L 4호기 TRAY DISPENSOR 제작,설치,시운전 공사	110,000	104,000	5.5%	ㅇㅇㅇ	112,000	4차	○	2012-01-11	100,000	9,500	8.7%
					ㅇㅇㅇ	109,500						
					ㅇㅇㅇ	120,000						
					ㅇㅇㅇ	121,000						
3	6L PLS J5 100K증설 STK 건	130,000	110,000	15.4%	ㅇㅇㅇ	112,000	2차	○	2012-01-16	105,000	7,000	6.3%
					ㅇㅇㅇ	148,000						
					ㅇㅇㅇ	120,000						
4	SMD A2 P3 2차 비접촉 전원공급 외주제작 1식	542,000	500,000	7.7%	ㅇㅇㅇ	499,000	4차	○	2012-01-18	468,000	18,000	3.7%
					ㅇㅇㅇ	486,000						
5	16LINE 화성반도체공사 입찰관련	43,000	40,000	7.0%	ㅇㅇㅇ	41,000	2차	○	2012-03-06	40,000	1,000	2.4%
					ㅇㅇㅇ	47,000						
6	기흥반도체 FOSB STACKER 외주제작	83,000	78,000	6.0%	ㅇㅇㅇ	79,000	2차	○	2012-05-30	76,000	3,000	3.8%
					ㅇㅇㅇ	105,000						
7	제어부 H/W공사	63,000	60,000	4.8%	ㅇㅇㅇ	63,000	4차	○	2012-06-04	59,000	4,000	6.3%
					ㅇㅇㅇ	68,000						
					ㅇㅇㅇ	100,000						
소계										910,000	44,500	4.6%
64	합계									10,998,100	559,060	4.8%

주1) 회차는 최초 입찰 1차, 재입찰 2차, 추가 재입찰 3차, 이후 최종 가격협상은 4차를 의미한다.

주2) 인하금액은 최초의 최저가 입찰금액과 계약금액의 차액이다.

* 자료출처 : 피심인 제출자료

[별지 4]

부당결정 하도급대금 지급내역

(단위: 천 원, 부가가치세 제외)

연번	수급사업자	당초 최저가 입찰금액과 계약금액의 차액	사건심사 착수보고 후, 심의일 전 지급 금액	미지급액
1	ㅇㅇㅇㅇㅇ	4,500	4,500	-
2	ㅇㅇㅇㅇㅇ	3,000	3,000	-
3	ㅇㅇㅇㅇㅇ	1,000	1,000	-
4	ㅇㅇㅇㅇㅇ	3,000	3,000	-
5	ㅇㅇㅇㅇㅇ	22,500	22,500	-
6	ㅇㅇㅇㅇㅇ	6,000	6,000	-
7	ㅇㅇㅇㅇㅇ	22,500	22,500	-
8	ㅇㅇㅇㅇㅇ	2,000	2,000	-
9	ㅇㅇㅇㅇㅇ	24,000	24,000	-
10	ㅇㅇㅇㅇㅇ	16,000	16,000	-
11	ㅇㅇㅇㅇㅇ	2,000	2,000	-
12	ㅇㅇㅇㅇㅇ	7,000	7,000	-
13	ㅇㅇㅇㅇㅇ	14,000	14,000	-
14	ㅇㅇㅇㅇㅇ	26,000	26,000	-
15	ㅇㅇㅇㅇㅇ	31,000	31,000	-
16	ㅇㅇㅇㅇㅇ	18,000	18,000	-
17	ㅇㅇㅇㅇㅇ	15,000	15,000	-
18	ㅇㅇㅇㅇㅇ	5,000	5,000	-
19	ㅇㅇㅇㅇㅇ	2,600	2,600	-
20	ㅇㅇㅇㅇㅇ	20,000	20,000	-
21	ㅇㅇㅇㅇㅇ	10,000	10,000	-
22	ㅇㅇㅇㅇㅇ	18,100	18,100	-
23	ㅇㅇㅇㅇㅇ	10,000	10,000	-
24	ㅇㅇㅇㅇㅇ	3,000	3,000	-
25	ㅇㅇㅇㅇㅇ	3,500	3,500	-
26	ㅇㅇㅇㅇㅇ	4,360	4,360	-
27	ㅇㅇㅇㅇㅇ	51,000	51,000	-
28	ㅇㅇㅇㅇㅇ	4,000	4,000	-
29	ㅇㅇㅇㅇㅇ	15,000	15,000	-
30	ㅇㅇㅇㅇㅇ	20,000	20,000	-

연번	수급사업자	당초 최저가 입찰금액과 계약금액의 차액	사건심사 착수보고 후, 심의일 전 지급 금액	미지급액
31	ㅇㅇㅇㅇㅇ	31,500	31,500	-
32	ㅇㅇㅇㅇㅇ	6,000	6,000	-
33	ㅇㅇㅇㅇㅇ	4,300	4,300	-
34	ㅇㅇㅇㅇㅇ	27,000	27,000	-
35	ㅇㅇㅇㅇㅇ	1,000	1,000	-
36	ㅇㅇㅇㅇㅇ	6,000	6,000	-
37	ㅇㅇㅇㅇㅇ	32,000	32,000	-
38	ㅇㅇㅇㅇㅇ	27,000	27,000	-
39	ㅇㅇㅇㅇㅇ	11,000	11,000	-
40	ㅇㅇㅇㅇㅇ	8,100	8,100	-
41	ㅇㅇㅇㅇㅇ	4,000	4,000	-
42	ㅇㅇㅇㅇㅇ	5,000	5,000	-
43	ㅇㅇㅇㅇㅇ	8,100	8,100	-
44	ㅇㅇㅇㅇㅇ	4,000	4,000	-
		559,060	559,060	-

[별지 5]

교육이수명령 통지서

「하도급거래 공정화에 관한 법률」 위반행위에 대한 교육이수명령 통지서

사건번호 : 2012전사4079
사 건 명 : (주)에스에프에이의 불공정하도급거래행위에 대한 건
피 심 인 : (주)에스에프에이 (대표이사 김○○)

귀사의 「하도급거래의 공정화에 관한 법률」 제4조 제1항 및 제2항 제7호 위반행위에 대하여 동법 제25조 제1항의 규정에 의거 아래와 같이 교육이수 명령을 하오니 지정한 기간 내 이행하여 주시기 바라며, 이행 후에는 그 결과를 10일 이내에 공정거래위원회로 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 교육이수 기한 : 이 통지서를 받은 날로부터 60일 이내

※ 기간 중 교육이수명령을 이행할 수 없는 사유가 있을 경우 그 사유와 이행시점을 밝혀 서면으로 공정거래위원회에 연기를 요청하여야 함

2. 교육이수 시간 : 6시간

※ 교육 시간은 교육대상인원 1인당 필요 교육시간임

3. 교육이수 내용 : 하도급 법령 전반

4. 교육이수 대상자 : 2명(임원 1명, 부장급 직원 1명)

5. 교육비 : 교육이수에 소요되는 비용은 피심인이 부담함

6. 교육이수 기관 : 한국공정경쟁연합회, 기타 공정거래위원회가 인정하는 기관

7. 이행보고사항 : 교육대상자별 인적사항, 교육이수 일시 및 장소, 교육기관명 등이 명시된 교육기관 발행 증빙자료를 첨부하여 보고하여야 함

2014. . .

공정거래위원회